

1501097-70.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS
Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, BO, CF

2082879/2021, 16979389, 1671/21/203, 2082879 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA,
DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO CESAR QUEIROZ

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

CAIO CESAR QUEIROZ, qualificado nos autos (fl. 08), foi denunciado e está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª VARA CRIMINAL

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1501097-70.2021.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501097-70.2021.8.26.0536 (2021/000274)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, BO, CF

2082879/2021, 16979389, 1671/21/203, 2082879 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA,
DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO CESAR QUEIROZ

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

CAIO CESAR QUEIROZ, qualificado nos autos (fl. 08), foi denunciado e está sendo processado como no incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Consta da denúncia que no dia 24 de março de 2021, por volta das 17h30, na Rua Álvaro Parente, Parque Estuário, Elesbão, Guarujá, o réu guardava e trazia consigo, para fins de entrega à consumo de terceiros, 08 porções individuais, em forma de pó, acondicionadas em embalagens plásticas, da substância entorpecente Erythroxyton Coca, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando aproximadamente 05 gramas, substância entorpecente causadora de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos: Inquérito Policial da Delegacia de Polícia Sede de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fls. 01-04), boletim de ocorrência (fls. 08-10), auto de exibição/apreensão (fl. 12), auto de constatação (fl. 13), antecedentes criminais do réu (fls. 27-33) e relatório da autoridade policial (fls. 84-86), bem como laudo químico-toxicológico (fls. 126-128).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 25/03/2021 (fls. 73-76, mandado de prisão cumprido, fls. 91-92). O réu foi notificado pessoalmente em 22/05/2021 (fls. 117-118) e a Defesa Técnica apresentou resposta à acusação (fls. 134-136).

A denúncia de fls.93-100 foi recebida em 20/07/2021 (fls. 151-152), oportunidade em que foi concedida liberdade provisória ao acusado e o alvará de soltura foi cumprido em 22/07/2021 (fls. 167-170, fls. 171-173).

Durante a instrução, na audiência realizada em 06/06/2022, foram ouvidas três testemunhas de acusação, e duas testemunhas de defesa, o réu, apesar de intimado, não compareceu e foi decretada sua revelia. (fls. 232-240).

Encerrada a instrução na audiência, o Ministério Público apresentou memoriais requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia, com perdimento dos valores apreendidos, visto se tratar de produto de ilícito, nos termos do art. 63, da Lei 11.343/06.

A Defesa apresentou alegações finais em 12/09/2022 (fls. 247-255) requerendo a NULIDADE das "supostas" Provas Colhidas, absolvendo o Réu de todas as Acusações. Se esse não for o entendimento de V.Exa, requer a Absolvição por falta de Provas, vez que os referidos entorpecentes estavam em um Muro e não em posse do acusado.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

PRELIMINARMENTE, com devida vênia a combativa Defesa do réu, certamente não prospera a preliminar de suposta nulidade da prisão realizada por guarda municipal, haja vista que o réu estava em situação de flagrante. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - omissão - PRISÃO EM FLAGRANTE - ilegalidade da prisão em flagrante efetuada por guardas municipais - qualquer um do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer seja encontrado em flagrante delito - pacientes em situação de flagrante - Carta Magna em seu artigo 144, § 8º, não retira dos membros da Guarda Civil Municipal a condição de agentes de autoridade, legitimados a praticar atos de defesa à sociedade, inclusive em situações análogas às da espécie - embargos acolhidos. (TJ-SP - ED:

15018709120198260599 SP 1501870-91.2019.8.26.0599, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 07/05/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO, 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) - Apelo do Ministério Público postulando a condenação do acusado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, reputando-se lícita a atuação dos guardas civis municipais - Possibilidade - Prisão em flagrante efetuada por Guardas Municipais - Provas obtidas por meios lícitos - Nulidade inexistente - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais - Responsabilização inevitável - Apelo provido. 9TJ-SP - APR:

15012487020208260536 SP 1501248-70.2020.8.26.0536, Relator: José Vítor Teixeira de Freitas, Data De Julgamento: 23/08/2021, 8ª Câmara De Direito Criminal, Data de Publicação: 23/08/2021).

O crime de tráfico de drogas é delito de natureza permanente. Em se tratando do chamado "crime permanente", subsiste a situação de flagrância a qualquer momento e durante todo o tempo em que estiverem sendo praticados os verbos descritos no artigo 33 da Lei de Drogas. Conforme CPP artigo 301: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado

em flagrante delito."

Destarte, é lícito que qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão em flagrante perante a constatação da ocorrência atual (flagrante) de crime de tráfico de drogas; de tal modo que a norma legal expressa do CPP art. 301 dá total respaldo à atuação de guardas municipais para efetuar a prisão em flagrante nesses casos. Isto posto, REJEITO a preliminar de nulidade da prisão realizada por guarda municipal arguida pela Defesa.

NO MÉRITO, tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 12, Auto de Constatação Preliminar de fl. 13 e Laudo químico-toxicológico de fls. 126-128, bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejam os resumos do que foi apurado em audiência:

A testemunha GCM Mauro Noel de Jesus, em juízo (fl. 240), disse que estavam passando pela rua quando avistaram Caio e Roberto conversando na esquina, na calçada. A princípio chamou atenção, pois quando Roberto os visualizou, se deslocou para um comércio ao lado. Abordaram ambos e em um muro, um metro próximo de Caio, localizaram R\$400,00 e várias porções, em saquinhos, de uma substância em pó branca. Caio confessou que estava traficando aquela substância e Roberto (que estava com R\$ 15,00 no bolso), disse que estava ali para adquirir drogas de Caio. Em seguida, conduziram as partes para a delegacia. Não conhecia o réu de outras abordagens. O acusado relatou que estava encerrando o "expediente" dele ali, confessando que estava traficando no local.

A testemunha GCM Anderson Maia Raca, em juízo (fl. 240), disse que estavam em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em ponto conhecido de tráfico ilícito de entorpecentes. Quando um deles avistou a viatura se dirigiu a um comércio próximo, do outro lado da rua, tentando evadir-se. Abordaram o indivíduo que ficou no local, que tratava-se do réu, que apesar de nervoso, confessou que estava ali vendendo entorpecentes. Num muro próximo ao réu, encontraram alguns sacos contendo uma substância em pó branca e uma quantia em dinheiro, por volta de R\$400,00. Quando foi abordar o outro indivíduo que atravessou a rua, ele disse que estava ali comprando entorpecentes do réu. Com ele tinha R\$15,00, que ele disse que usaria para adquirir o entorpecente. Não conhecia o réu de outras abordagens. O réu disse que o dinheiro era da venda e que já estava no término do seu "expediente" ali.

A testemunha GCM Raphael Filipini Almeida de Melo, em juízo (fl. 240), disse que estavam em ronda por Vicente de Carvalho e avistaram dois indivíduos conversando. Um se assustou com a viatura, atravessou a rua e entrou em um estabelecimento. Caio foi abordado no local e encontraram entorpecentes no muro de uma residência. Encontraram uma quantia em dinheiro trocado e Caio confessou que estava ali no ponto, vendendo drogas. As drogas foram encontradas no muro a um metro do acusado e ele confessou.

O informante do juízo, Edson Paulo de Araújo, em juízo (fl. 240), disse que conhece o réu desde pequeno e é amigo dele. Ele tinha um irmão mais velho e o acusado viu a morte do irmão. Depois disso passou uma loucura na cabeça do réu, "se jogou na rua", usando drogas. Já o viu jogado na rua e drogado. Ele é usuário de drogas. Caio não trabalha e não sabe como ele consegue dinheiro para comprar drogas. Ele deve conseguir na rua com os amigos. Hoje em dia, para conseguir dinheiro, eles fazem qualquer coisa.

O informante do juízo, Wilson José da Silva, em juízo (fl. 240), disse que conhece Caio desde jovem, ele sempre conviveu com seus irmãos, mas acabou caindo nesse mundo, disse que apesar de tudo, ele é uma pessoa boa. Disse que ele é usuário. Disse que a maldade dele é contra ele mesmo, que o acusado não pratica o mal a ninguém. Quando o encontra na rua o orienta e acha que ele quer sair dessa vida, mas não tem força. Ele é drogadito. Caio não está trabalhando no momento, mas o depoente já conversou com o acusado e ele pensou em arrumar um carrinho para vender milho. Não sabe como ele consegue dinheiro para comprar drogas, mas sabe que ele é incapaz de atacar alguém na rua ou praticar um crime com violência. Ele passa dias na rua, sem aparecer em casa, por conta do vício.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do

acusado resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06).

O réu foi posto em liberdade desde 22/07/2021 (fls. 167-170); todavia não compareceu em Juízo para ser interrogado, tornando-se revel (fls. 234).

Perante a Autoridade Policial (fls. 7), o réu declarou "QUE estava na rua. Confessa que estava vendendo mais cedo, mas que no momento só estava conversando com outro "maluco". Afirma que o papelote não é dele, mas que o dinheiro é seu."

Em que pese tal versão exculpatória do réu, temos que se revela isolada no acervo probatório dos autos e não convence, apresentando-se como exercício do direito natural de autodefesa, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Entretanto, há nos autos depoimentos coerentes e positivos dos policiais apontando o réu como autor do delito em questão, não havendo dúvida acerca de seu envolvimento com a droga apreendida.

Os agentes de segurança responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

As testemunhas de defesa arroladas não presenciaram os fatos ora apurados e seus depoimentos se mostraram incapazes de afastar a incriminação do acusado.

Consta do laudo pericial de fls. 126-128 a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida: "Descrição: Invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de material sólido particulado. Massa Líquida: 1,6 grama(s) - um grama e seis decigramas. Destes, todo o material foi aqui retirado para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de teste colorimétrico e Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)."

Diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado CAIO CESAR QUEIROZ, estava envolvido com as drogas apreendidas, que trazia consigo drogas, para fins de entrega a consumo de terceiros.

As circunstâncias da abordagem, a quantidade e forma individualizada de acondicionamento das drogas, bem como do valor em dinheiro R\$400,00 (quatrocentos reais) em espécie (fl. 12 e 119), não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à comercialização, sendo impossível acolher se a pretensão absolutória da defesa, bem como não cabe a desqualificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ante a incompatibilidade das circunstâncias com a hipótese de mero consumo.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal do acusado CAIO CESAR QUEIROZ, passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu é reincidente específico (processos nº 0008824-36.2015.8.26.0223 - fls. 28, e 3003854-10.2013.8.26.022 - fls. 28/29), razão pela qual fixo a pena-base 1/5 (um-quinto) acima do mínimo do artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, 06 (seis) anos de

reclusão, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicialmente FECHADO.

O réu NÃO faz jus ao benefício redutor do §4º do art 33 da Lei 11.343/06, em razão dos maus antecedentes criminais; e também por isso não faz jus a conversão em penas alternativas.

O réu pode apelar SOLTO. O valor de cada dia-multa é o do piso salarial. A detração será aferida pela VEC competente, oportunamente (o réu ficou preso por esse processo por cerca de quatro meses, desde o flagrante de 24/03/2021 até sua soltura em 22/07/2021).

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CAIO CESAR QUEIROZ como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, nas penas de 6 (seis) anos de reclusão, mais pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso, em regime inicialmente fechado, apelando solto, sem direito a conversão em penas alternativas, por falta de pressuposto legal.

Determino a destruição da droga apreendida, bem como decreto o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão para o cumprimento da pena remanescente.

PRIC. Guarujá, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA